



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A

I. MARCO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL Y UNIÓN EUROPEA

Tema 006. La organización territorial de la Administración General del Estado. Delegados y subdelegados del Gobierno. Organización de los servicios periféricos. El sector público institucional. Organización, funcionamiento y principios generales de actuación. Los organismos y entidades públicas estatales.

AUTOR: *Francisco Javier Bravo Fernández.*

REVISOR: *José Carlos Martínez Durillo.*

Creación: Noviembre 2020

Actualización:

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	4
1.1	DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN.....	4
1.2	EL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.....	5
2	LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO .6	
2.1	LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS	7
2.2	ÓRGANOS COLEGIADOS.....	9
2.2.1	COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO.	9
2.2.2	LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE ASISTENCIA AL DELEGADO Y AL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO	9
2.2.2.1	COMISIÓN TERRITORIAL DE ASISTENCIA AL DELEGADO DEL GOBIERNO	9
2.2.2.2	COMISIÓN TERRITORIAL DE ASISTENCIA AL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO	10
2.3	EL DELEGADO DEL GOBIERNO.....	10
2.3.1	NOMBRAMIENTO, CESE Y SUPLENCIA	10
2.3.2	COMPETENCIAS DE LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO.....	11
2.4	EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO	11
2.4.1	NOMBRAMIENTO, CESE Y SUPLENCIA	12
2.4.2	COMPETENCIAS DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO.....	12
2.5	DIRECTOR INSULAR	12
3	EL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL.....	14
3.1	PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN	14
3.2	EL INVENTARIO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL.	14
3.3	MEDIOS PROPIOS Y SERVICIO TÉCNICO.....	15
3.4	EL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL.....	15
3.4.1	CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL	16
3.4.2	TRANSFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL	16
4	LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS ESTATALES.....	18
4.1	LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ESTATALES.....	18
4.1.1	RÉGIMEN JURÍDICO.....	18
4.1.2	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	18
4.1.3	CREACIÓN, FUSIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS ESTATALES.....	19
4.2	LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESTATALES.....	20
4.2.1	RÉGIMEN JURÍDICO	20

4.2.2	RÉGIMEN DEL PERSONAL.....	20
4.2.3	RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN	21
4.2.4	RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO Y PATRIMONIAL	21
4.2.5	RÉGIMEN PRESUPUESTARIO, DE CONTABILIDAD Y CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO.....	21
4.3	ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES DE ÁMBITO ESTATAL.	21
4.3.1	RÉGIMEN JURÍDICO.....	22
4.3.2	RÉGIMEN DEL PERSONAL.....	22
4.3.3	RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN	22
4.3.4	RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO Y PATRIMONIAL	22
4.3.5	RÉGIMEN PRESUPUESTARIO, DE CONTABILIDAD Y CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO.....	23
5	LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEPENDIENTES DE ÁMBITO ESTATAL.....	24
5.1	RÉGIMEN JURÍDICO.....	24
6	LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES.....	25
6.1	RÉGIMEN JURÍDICO.....	25
6.2	CREACIÓN Y EXTINCIÓN	25
6.3	RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD A LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y TUTELA.....	26
6.4	RÉGIMEN PRESUPUESTARIO, DE CONTABILIDAD, CONTROL ECONÓMICO- FINANCIERO Y DE PERSONAL	26
7	LOS CONSORCIOS.....	27
7.1	RÉGIMEN JURÍDICO.....	27
7.2	RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN.	27
7.3	RÉGIMEN DE PERSONAL.....	27
7.4	RÉGIMEN PRESUPUESTARIO, DE CONTABILIDAD, CONTROL ECONÓMICO- FINANCIERO Y PATRIMONIAL	28
7.5	CREACIÓN Y ESTATUTOS	28
7.6	EJERCICIO DEL DERECHO DE SEPARACIÓN DE UN CONSORCIO	28
7.7	DISOLUCIÓN DE UN CONSORCIO.....	29
8	LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL.	30
8.1	ADSCRIPCIÓN	30
8.2	RÉGIMEN JURÍDICO.....	30
8.3	RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN	31
8.4	RÉGIMEN PRESUPUESTARIO, DE CONTABILIDAD, DE CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE PERSONAL.....	31
8.5	CREACIÓN	31
8.6	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y PROTECTORADO.....	31
8.7	FUSIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN.....	32
9	LOS FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL.	33
9.1	CREACIÓN Y EXTINCIÓN.....	33

9.2	RÉGIMEN JURÍDICO.....	33
9.3	RÉGIMEN PRESUPUESTARIO, DE CONTABILIDAD Y DE CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO.....	33
10	LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NO TRANSFERIDAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE RÉGIMEN ESPECÍFICO	34
11	EJEMPLOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL.....	35
12	RESUMEN ESQUEMÁTICO	36
13	TEST	41
13.1	PREGUNTAS DE TEST	41
13.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	45
14	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	46
14.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	46
14.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	46

1 Introducción

Las Administraciones Públicas ejercen las competencias que les otorgan la legislación. En el ejercicio de sus competencias, éstas se organizan para la efectiva consecución de sus fines.

El artículo 103.1 de la Constitución Española declara que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento a la ley y al Derecho”. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en su artículo 3.1, replica en su literalidad este precepto constitucional.

De los principios de la Administración, abordados en profundidad en otros temas, en lo relativo a la organización territorial de la Administración, así como al sector público institucional cabe destacar dos principios de organización, la descentralización y la desconcentración.

1.1 Descentralización y desconcentración

La descentralización y la desconcentración aluden al traspaso de competencias, es decir, un cambio del titular de éstas. Mientras, la delegación de competencias cambia al sujeto que las ejerce, pero no su titular. (Para ampliar la información sobre el ejercicio de competencias, consulta la sección 2ª del capítulo 2º del Título Preliminar en la Ley 40/2015). En cualquier caso, nunca desconcentra el órgano que tiene la competencia directamente atribuida, solo lo puede hacer un órgano de gobierno de la Administración.

La descentralización define el acto de traspasar las competencias del titular a otra persona jurídica, mientras que la desconcentración se refiere al traspaso de una competencia por parte de un órgano distinto del titular, pero dentro de la misma Entidad, es decir, dentro de la misma persona jurídica. En los casos de desconcentración, es requisito que exista una dependencia jerárquica entre el desconcentrador y el desconcentrado.

El traspaso de competencias, ya por descentralización o desconcentración, puede ser territorial o funcional. El traspaso de competencias territorial se da en los casos en que éstas se ceden a un órgano o Entidad de un área geográfica determinada. Mientras, en el caso de un traspaso de competencias funcional, se efectúa por razón de la materia.

Veamos con unos ejemplos los tipos de traspaso de competencias:

La descentralización territorial se puede referir, entre otros, al traspaso de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas. La transferencia de la administración de la Administración de la Justicia del Estado a País Vasco, Cataluña o Madrid es un buen ejemplo.

La descentralización funcional se da entre la Administración General del Estado y alguna de sus Entidades con persona jurídica distinta. Por ejemplo, la transferencia de la gestión de infraestructuras ferroviarias a la Entidad Pública Empresarial ADIF.

En cuanto a la desconcentración territorial, la Administración General del Estado la ejerce principalmente a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Por ejemplo, el delegado del Gobierno ejerce en su territorio determinadas competencias en materia de Seguridad Pública en cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Por último, la desconcentración funcional se da entre un superior jerárquico, el Ministro y alguno de sus órganos jerárquicamente dependientes por razón de la materia.

1.2 El sector público institucional y la organización de la Administración General del Estado

El **sector público en España** está integrado por las Administraciones Públicas y el sector público institucional. Según el artículo 2 de la Ley 40/2015, que define el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, el sector público, se divide en:

- La Administración General del Estado.
- Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- Las Entidades que integran la Administración Local.
- El sector público institucional

El **sector público institucional**, asimismo, está integrado por:

- Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
- Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de la Ley 40/2015 que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3 de esta Ley, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
- Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 40/2015.

La normativa básica del sector público institucional para todas las Administraciones Públicas, así como las previsiones específicas para el sector público institucional estatal, se encuentra recogida en el Título II de la Ley 40/2015.

Se consideran Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos y entidades de derecho público dependientes de las Administraciones Públicas.

La **Administración General del Estado**, en particular, actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3 de la ley 40/2015, así como los de descentralización y desconcentración funcionales y territorial.

El artículo 55.2 de la ley 40/2015 indica que la organización de la Administración General del estado comprende:

- a) La Organización Central, que integra los Ministerios y servicios comunes (tema 4)
- b) La Organización Territorial
- c) La Administración General del Estado en el exterior

La organización territorial de la Administración General del Estado se encuentra regulada en el Capítulo III del Título I de la Ley 40/2015.

La organización de la Administración General del Estado en el exterior se compone de las misiones Diplomáticas Permanentes ante los Estados, las Representaciones Permanentes de España ante Organizaciones Internacionales, como es la Unión Europea, y las Oficinas Consultares. Se regula por lo establecido en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, y accesoriamente, por la Ley 40/2015.

2 La Organización Territorial de la Administración General del Estado. Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno

En la historia de la Administración Española existió la figura del Gobernado Civil en la provincia, creada por Javier de Burgos en 1833. Tras la aprobación de la Constitución Española de 1978, en cuyo artículo 154 define al delegado del Gobierno, quedó por desarrollar esta figura. Es la Ley, 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado, la que definitivamente sustituyó a los Gobernadores Civiles en las capitales autonómicas por los delegados del Gobierno, y al resto de Gobernadores Civiles por los subdelegados del Gobierno. La vigente Ley 40/2015, que derogó la Ley 6/1997, actualiza y profundiza la forma en que se articula la Administración Territorial del Estado, y muy especialmente a delegados y subdelegados del Gobierno.

La Organización Territorial de la Administración General del Estado se articula en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno que coordinan los servicios periféricos del Estado en su territorio.

Existirá una delegación del Gobierno en cada una de las Comunidades Autónomas, que tendrá su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía.

Las Delegaciones del Gobierno se adscriben orgánicamente, según la ley 40/2015 al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Actualmente, tras la última reestructuración Ministerial, se circunscriben el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, según disponen el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

A través de la **Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública**, órgano superior del Departamento, bajo la superior dirección de la persona titular del Ministerio, le corresponde el impulso, dirección y gestión de la Administración General del Estado en el territorio.

La **Secretaría General de Coordinación Territorial**, con rango de subsecretaría, es el órgano directivo al que corresponde, bajo la autoridad de la persona titular de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, el impulso y la coordinación de las competencias atribuidas al departamento referentes a la política territorial, y en particular, respecto a la organización territorial de la Administración General del Estado.

Bajo la dependencia jerárquica directa de la Secretaría General de Coordinación Territorial, la **Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio** tiene atribuidas las siguientes funciones:

- El impulso de la cooperación de las Delegaciones del Gobierno con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y con los Entes Locales, con el fin de promover y garantizar la agilidad y eficacia de las actuaciones de la Administración general del Estado en relación con dichas administraciones públicas.
- El fomento de las relaciones de colaboración institucional con los departamentos ministeriales para canalizar la difusión de las políticas públicas a través de las Delegaciones del Gobierno y lograr la unidad de acción de la Administración General del Estado en el territorio.
- La coordinación de los servicios prestados y asistencia a la Administración General del Estado en el territorio, mediante el seguimiento y análisis de su actividad.
- La elaboración, en colaboración con las Delegaciones del Gobierno, del informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico, previsto en el artículo 73.1.b) párrafo cuarto, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

- La planificación y priorización de actuaciones y desarrollo de soluciones para atender las necesidades funcionales de las distintas áreas administrativas de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y de las Direcciones Insulares en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital, respecto de los servicios prestados por ésta.
- En relación con las Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, la organización y gestión de la política de recursos humanos, la elaboración y tramitación de las relaciones de puestos de trabajo y sus modificaciones y de la oferta de empleo público, la tramitación y abono de la nómina, la gestión de los procesos selectivos y de la provisión para la cobertura de puestos de trabajo, de la formación y de la acción social, así como, en esos ámbitos, la coordinación con los servicios de prevención de riesgos laborales y la representación de la Administración en los órganos paritarios con representación sindical de los trabajadores que se constituyan.
- La gestión económica y financiera de los ingresos y gastos de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, así como la contratación pública de las mismas.
- La ejecución de los planes y programas de inspección de los servicios y la evaluación del funcionamiento de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares.

2.1 La organización de los servicios periféricos

Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines en servicios **integrados** y **no integrados** en las Delegaciones del Gobierno.

La organización de los servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno se establecerá mediante Real Decreto a propuesta conjunta del titular del Ministerio del que dependan y del titular del Ministerio que tenga atribuida la competencia para la racionalización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, cuando contemple unidades con nivel de Subdirección general o equivalentes, o por Orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores.

Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios.

Los servicios territoriales integrados dependerán del delegado del Gobierno, o en su caso, Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio competente por razón de la materia.

La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fija por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y contarán, en todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los Delegados, o en su caso, de los Subdelegados del Gobierno, como órgano de gestión de los servicios comunes, y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la relación de puestos de trabajo.

Asimismo, la integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios territoriales ya integrados en las Delegaciones del Gobierno, se llevará a cabo mediante Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y del Ministerio competente del área de actividad.

Un ejemplo de servicio integrado son las oficinas de extranjería, a través del área de trabajo de las delegaciones del Gobierno. Las delegaciones provinciales del Catastro son un ejemplo de organismos no integrados.

La estructura actual de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se desarrolla en el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno.

La **Delegaciones del Gobierno** están integradas por los siguientes órganos:

- Las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y las Direcciones Insulares
- La Secretaría General, en la que se encuadran los siguientes órganos integrados dentro de ésta:
 - o Servicios comunes
 - o Órganos de las Delegaciones responsables de las relaciones con las Administraciones Territoriales y con los ciudadanos
 - o Órganos de Delegaciones, Subdelegaciones y Direcciones Insulares que ejercen competencias sobre derechos ciudadanos, procesos electorales, autorizaciones administrativas, protección civil, extranjería y asilo.
- Podrá existir una Vicesecretaría General, que suplirá a la Secretaría general en caso de ausencia o vacante.
- Un Gabinete como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Delegado.
- Las siguientes áreas funcionales
 - o Área de Fomento
 - o Área de Industria y Energía
 - o Área de Agricultura, que se denomina de Agricultura y Pesca en las Delegaciones del Gobierno con territorio litoral.
 - o Área de Sanidad
 - o Alta Inspección de Educación
 - o Área de Trabajo e Inmigración
 - Oficina de Extranjería, dependiente del área de Trabajo e Inmigración
- Los servicios regionales del Instituto Geográfico Nacional

En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, los directores de las áreas funcionales bajo la superior dirección del Delegado, dependerán del Subdelegado del Gobierno en la provincia en que radique la sede de la Delegación.

Los Directores de las áreas funcionales de las Delegaciones del Gobierno actuarán directamente sobre la totalidad del territorio de la Delegación, o a través de órganos de ámbito territorial inferior, cuando éstos resulten necesarios por el volumen de actividad de las áreas funcionales o por la dimensión del territorio de la Delegación del Gobierno, y así se establezca en las normas de desarrollo.

Las **Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares** están integradas por los siguientes órganos:

- La **Secretaría General**, en la que se encuadran los siguientes órganos de las Subdelegaciones del Gobierno
 - o Servicios comunes
 - o Órganos de las Delegaciones responsables de las relaciones con las Administraciones Territoriales y con los ciudadanos
 - o Órganos de Delegaciones, Subdelegaciones y Direcciones Insulares que ejercen competencias sobre derechos ciudadanos, procesos electorales, autorizaciones administrativas, protección civil, extranjería y asilo.
- Los órganos de las áreas funcionales de las Delegaciones del Gobierno que se determinen en otras normas de desarrollo del Real Decreto de estructura de las Delegaciones del Gobierno.

La **asistencia jurídica** y las **funciones de intervención y control financiero** en relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ejercerán por el Servicio Jurídico del Estado y la

Intervención General de la Administración del Estado de los Ministerios de Justicia y de Hacienda respectivamente, de acuerdo con su normativa específica.

Respecto de los servicios no integrados, es decir, los órganos territoriales de la Administración General del Estado no integrados en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, los Delegados del Gobierno, Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares ejercerán las competencias de coordinación que les concede la ley 40/2015 descritas más adelante.

2.2 Órganos colegiados

La legislación, con relación a la Administración territorial de la Administración General del Estado, instauro dos órganos colegiados: la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado, órgano interministerial; y los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado del Gobierno, que existirán en forma de Comisión.

2.2.1 Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado.

La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y se encarga de coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales.

Se regula en el Real Decreto 119/2003, de 31 de enero, por el que se crea y regula la Comisión interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.

Se compone de los siguientes miembros:

- Presidente: el Ministro de Política Territorial y Función Pública
- Vicepresidente: El Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública
- Vocales:
 - o Los Subsecretarios de todos los Departamentos ministeriales
 - o Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla
 - o El Director General de la Administración Periférica del Estado
 - o El Director General de Política Interior del Ministerio del Interior

Su funciones y funcionamiento se recogen en el Real Decreto 119/2003 y por lo dispuesto en lo relativo a los órganos colegiados en la ley 40/2015.

2.2.2 Los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado del Gobierno

2.2.2.1 Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno

En cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existe una Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por éste, e integrada, además por los subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de ésta. Los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el delegado convoque, tendrán la obligación de asistir.

Sus funciones quedan recogidas en el artículo 79 de la Ley 40/2015.

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno, en este caso integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno, con las mismas funciones que la Comisión en Comunidades Autónomas pluriprovinciales.

2.2.2.2 Comisión territorial de asistencia al Subdelegado del Gobierno

En cada Subdelegación del Gobierno existirá una Comisión de asistencia al Subdelegado del Gobierno, presidida por él mismo, en integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Subdelegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones análogas a la Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, pero circunscrito al ámbito territorial de la provincia.

2.3 El delegado del Gobierno

La figura del delegado del Gobierno es la cúspide de la Administración General del Estado en el territorio, lógicamente, siempre subordinado a los Ministros y Secretarios de Estado superiores, orgánicos o por razón de la materia, y competentes en todo el territorio del Estado. Su figura se consagra en el artículo 154 de la Constitución Española que, declara, “un delegado nombrado por el gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.”

Debe entenderse, por tanto, al delegado del Gobierno como el máximo representante del Gobierno y de la Administración General del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma. No obstante, es el presidente de la Comunidad Autónoma el representante ordinario del Estado en ésta, según proclama el artículo 152.1 de la Carta Magna.

Los delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y con la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad.

Son órganos directivos con rango de Subsecretario de Estado que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.

2.3.1 Nombramiento, cese y suplencia

Los delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del Gobierno, será suplido por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en que no exista Subdelegado la suplencia corresponderá al Secretario General.

2.3.2 Competencias de los Delegados del Gobierno

Los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los titulares de las correspondientes Delegaciones del Gobierno y tienen las siguientes competencias:

- Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos
- Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos, y en particular, elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico.
- Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas:
- Control de legalidad, resolviendo recursos en vía administrativa contra resoluciones de órganos de la Delegación, o suspendiendo ejecución de actos impugnados.
- Políticas públicas: formular a los Ministerios, propuestas sobre los objetivos en los planes de servicios territoriales, e informar a los Ministerios sobre su gestión; e informar al Ministro competente sobre medidas a adoptar para evitar duplicidades administrativas, y sobre los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado.

Los delegados del Gobierno tienen competencias susceptibles de desarrollo en otras normas. Es por ello por lo que ejercen la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas.

A los delegados del Gobierno les corresponde, además, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

En relación con los servicios territoriales no integrados, los delegados del Gobierno, para el ejercicio de las competencias recogidas entre las anteriormente enumeradas, podrán recabar de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio.

(Para profundizar en las competencias de los delegados del Gobierno, consulta el artículo 73 de la Ley 40/2015)

2.4 El subdelegado del Gobierno

En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, existirá un subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del delegado del Gobierno.

El subdelegado del Gobierno tiene rango de Subdirector General. Es, por tanto, órgano directivo, pero no le es de aplicación la condición de Alto Cargo.

Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión, sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, existe un subdelegado del Gobierno dependiente jerárquicamente del delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

2.4.1 Nombramiento, cese y suplencia

El subdelegado del Gobierno será nombrado por el delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificadas como Subgrupo A1.

El cese del Subdelegado será el establecido en el procedimiento para cesar a puestos de libre designación.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad el subdelegado del Gobierno será suplido por el Secretario general de la Subdelegación, o en su defecto, por quien designe el Delegado del Gobierno. El suplente designado deberá reunir idénticos requisitos que los exigidos para ser nombrado subdelegado del Gobierno.

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el delegado del Gobierno asumirá las competencias que la legislación atribuye a los subdelegados del Gobierno en las provincias.

2.4.2 Competencias del subdelegado del Gobierno

A los subdelegados del Gobierno les corresponde:

- Desemplear las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal. En concreto les corresponde
 - o Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades locales en el ámbito de la provincia.
 - o Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizar también estas funciones con las Entidades Locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.
- Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.
- Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.
- Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia.
- Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno y de los Ministerios correspondientes; e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.
- Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia.
- Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada.

2.5 Director Insular

En las islas, se podrá determinar la existencia de un Director Insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. El Director Insular será nombrado mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.

Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por la ley 40/2015 a los subdelegados del Gobierno en las provincias.

Son nombrados y cesados por el Delegado del Gobierno por Resolución del Delegado del Gobierno, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad el Director insular será suplido por el Secretario general de la Dirección Insular o, en su defecto, por quien designe el Delegado del Gobierno. El suplente designado deberá reunir idénticos requisitos que los exigidos para ser nombrado Director Insular.

A los Directores insulares les corresponde ejercer, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por la Ley 40/2015 a los Subdelegados del Gobierno en las provincias, y aquellas otras que sean desconcentradas o delegadas.

Actualmente, en la Comunidad Autónoma de Illes Balears, directamente dependientes de la Delegación del Gobierno, existen dos direcciones Insulares, en Menorca e Ibiza-Formentera.

En la Comunidad Autónoma de Canarias, dependiente de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas, se encuentran la Dirección Insular en Fuerteventura, y bajo dependencia jerárquica de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, las Direcciones Insulares en La Gomera, en El Hierro y en La Palma.

3 El sector público institucional

El sector público institucional se compone de los organismos y entidades indicados en el artículo 2 de la Ley 40/2015, ya enumerados en el apartado 1.2 de este Tema.

La organización y funcionamiento del sector público institucional están regulados en el título II de la misma Ley. Ésta, también, define los principios generales de actuación y el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

3.1 Principios generales de actuación

Los principios generales de actuación del sector público institucional comprenden los recogidos por el artículo 81 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público.

Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al principio de transparencia en su gestión. En particular se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales.

Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.

Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación. En particular, lo anteriormente expuesto, lo relativo al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local la regulación en la Ley 40/2015 de los Consorcios, y en las fundaciones al régimen de adscripción (art. 129 Ley 40/2015) y protectorado (art. 134 Ley 40/2015), así como por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban.

3.2 El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se regula en los artículos 82 y 83 de la Ley 40/2015.

Este Inventario, se configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de la Intervención General de la Administración del Estado.

Contendrá, al menos, información actualizada sobre la naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, en su caso, la condición de medio propio, regímenes de contabilidad, presupuestario y de control, así como la clasificación en términos de contabilidad nacional, de cada una de las entidades integrantes del sector público institucional.

Al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, será inscrita en este Inventario.

3.3 Medios propios y servicio técnico.

Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Esta consideración se dará cuando se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las siguientes:

- Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica
- Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.

Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la comprobación de la concurrencia de los requisitos anteriores.

En las entidades que tengan la condición de medio propio, deberá figurar la indicación “Medio Propio” o “M.P.”.

A la propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico deberá acompañarse una memoria justificativa que acredite lo dispuesto legalmente, y deberá ser informado por la Intervención General de la Administración que vaya a declarar el medio propio y servicio técnico.

3.4 El sector público institucional estatal.

El Capítulo II del Título II de la Ley 40 define la organización y funcionamiento del sector público institucional Estatal. El ámbito de aplicación de este capítulo se circunscribe, por tanto, al Sector Público del Estado.

En primer lugar, se presenta la composición y clasificación del sector público institucional estatal. Está integrado por:

- Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en:
 - o Organismos autónomos
 - o Entidades Públicas Empresariales
- Las autoridades administrativas independientes
- Las sociedades mercantiles estatales.
- Los consorcios.
- Las fundaciones del sector público
- Los fondos sin personalidad jurídica.
- Las universidades públicas no transferidas.

La Administración General del Estado o entidad integrante del sector público institucional estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las anteriores, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico. Queda exenta de esta restricción la participación del Estado en organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales o en sociedades creadas al amparo de la ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización.

3.4.1 Control y supervisión del sector público institucional Estatal

Las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sometidas al control de eficacia y supervisión continua, sin perjuicio de lo establecido para las autoridades administrativas independientes, que se regirán por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión, y supletoriamente a lo dispuesto en las leyes 39/2015 y 40/2015.

Para ello, todas las entidades integrantes del sector público institucional contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, que se revisarán cada tres años, y que se completará con planes anuales que desarrollarán el de creación para el ejercicio siguiente.

El control de eficacia será ejercido por el Departamento al que estén adscritos, a través de las inspecciones de servicios, y tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones anuales, sin perjuicio del control que de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ejerza por la Intervención General de la Administración General del Estado.

Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en la Ley 40/2015. En particular verificará, al menos lo siguiente:

- La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación
- Su sostenibilidad financiera
- La concurrencia de la causa de disolución prevista en la ley 40/2015 referida al incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos.

Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua se determinarán reglamentariamente.

Las actuaciones de control eficaz y supervisión continua tomarán en consideración:

- La información económico-financiera disponible
- El suministro de información por parte de los organismos públicos y entidades sometidas al Sistema de control de eficacia y supervisión continua.
- Las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos ministeriales.

Los resultados de la evaluación efectuada tanto por el Ministerio de adscripción como por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se plasmarán en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que, según las conclusiones que se hayan obtenido, podrá contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o supresión del organismo público o entidad.

3.4.2 Transformación de las entidades integrantes del sector público institucional estatal

Algunas entidades del sector público institucional estatal pueden transformarse en otras. Para ello deben ser antes de su transformación un organismo autónomo, entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o una fundación del sector público institucional estatal. Podrán transformarse y adquirir la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades citadas. Se realiza mediante Real Decreto, aunque pueda suponer la modificación de su Ley de creación.

Esta transformación tendrá lugar, conservando su personalidad jurídica, por cesión en integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada con sucesión universal de derechos y obligaciones, y no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.

Cuando un organismo público -organismo autónomo o entidad pública empresarial- se transforme en una entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o en una fundación del sector público, el Real Decreto de transformación adjuntará una memoria e informe preceptivo de la Intervención General de Administración General del Estado.

Con la aprobación del Real Decreto se adaptarán la organización de medios personales, materiales y económicos necesario para el cambio de naturaleza jurídica. Asimismo, existirá la posibilidad de integrar el personal en la entidad transformada o en la Administración General del Estado, de acuerdo a la legislación en materia de función pública o laboral, según corresponda.

4 Los organismos y entidades públicas estatales.

4.1 Los organismos públicos estatales.

Dentro de las entidades que conforman el sector público institucional estatal, se encuentran los organismos públicos estatales. El Capítulo III del Título II de la Ley 40/2015 trata sobre ellos.

Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia.

4.1.1 Régimen Jurídico

Los organismos públicos tienen personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en la Ley 40/2015.

Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.

Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento para cumplir con los fines y el servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido en el régimen jurídico básico de dicho servicio.

Los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley 39/2015.

4.1.2 Estructura organizativa

Los organismos públicos se estructuran en órganos de gobierno, y ejecutivos que se determinen en su respectivo Estatuto.

Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector. Estatuto puede, no obstante, prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas.

La dirección del organismo público debe establecer un modelo de control orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos.

Corresponde al Ministro de Hacienda la clasificación de las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos, de acuerdo con la regulación en materia de régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. A estos efectos, las entidades serán clasificadas en tres grupos, que determinará el nivel en que la entidad se sitúan a efectos de:

- Número máximo de miembros de los órganos de gobierno
- Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo de complemento de puesto y variable.

4.1.3 Creación, fusión, disolución, liquidación y extinción de organismos públicos estatales

La **creación** de los organismos públicos se efectuará por una Ley de creación, que establecerá:

- El tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como el Departamento de dependencia o vinculación.
- En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de Ley.

El anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos, un plan inicial de actuación e informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda.

Para la **fusión** de organismos públicos estatales, se exige que tengan la misma naturaleza jurídica. Lo harán, bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público, bien mediante la extinción de uno por ser absorbido por otro.

La fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria, y deberá acompañarse de un **plan de redimensionamiento** para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de la nueva situación, acreditando el ahorro generado.

El plan de redimensionamiento, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado deberá ser aprobado por cada organismo público fusionado, si se integran, o por el absorbente, si es una absorción.

Los Organismos públicos estatales deberán **disolverse**:

- Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación.
- Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado.
- Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público, y así se haya puesto de manifiesto en el control de eficiencia
- Cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los fines que justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no es el medio más idóneo para lograrlos y así se concluya en el control de eficacia o supervisión continua.
- Por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos.
- Por cualquier otra causa establecida en sus estatutos.
- Por acuerdo del Consejo de Ministros siguiendo el procedimiento determinado al efecto en el acto jurídico que acuerde la disolución.

Cuando un organismo incurra en causa de disolución, el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular de departamento de adscripción en el plazo de dos meses desde que concurran las causas de disolución. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca la comunicación, el organismo público quedará automáticamente disuelto. En el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación, el Consejo de Ministros adoptará el correspondiente acuerdo de solución.

En caso de que la causa de disolución sea por desequilibrio presupuestario, tras la comunicación a la Administración General del Estado de tal circunstancia, el organismo tendrá dos meses para aprobar un plan de corrección del desequilibrio, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado. El plan de corrección se aplicará en el ejercicio en que se apruebe y el siguiente; en caso de no conseguir corregir el desequilibrio, el titular del organismo lo comunicará al titular del

departamento de adscripción en cinco días naturales y el organismo quedará liquidado, salvo que el Consejo de Ministros decida prorrogar la duración del plan de corrección.

Publicado el acuerdo de disolución, o transcurridos los plazos antes mencionados, se entiende automáticamente iniciada la **liquidación**, que tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo del organismo público en la Administración General del Estado que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. El órgano o entidad designada como liquidador determinará, en cada caso, el órgano o entidad concreta donde se integrarán los elementos que forman parte del activo y del pasivo del organismo público liquidado.

Formalizada la liquidación del organismo se producirá su **extinción** automática.

4.2 Los organismos autónomos estatales.

Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestaciones, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas dependientes de ésta.

Dependen de la Administración General del Estado a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.

Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo deberá figurar en su denominación la indicación “organismo autónomo” o su abreviatura “O.A.”.

4.2.1 Régimen jurídico

Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en la Ley 40/2015, en su ley de creación, sus estatutos, la Ley 39/2015, la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.

4.2.2 Régimen del personal

El **personal** al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se regirá por lo previsto por el Estatuto Básico del Empleado Público, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral.

El **nombramiento de los titulares** de los órganos de los organismos autónomos se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado. El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas, en materia de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislación específica. El organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, así como comunicarle cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico de personal establecido en su Ley de creación o estatutos.

4.2.3 Régimen de contratación

La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público.

El órgano de contratación será el titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo.

4.2.4 Régimen económico-financiero y patrimonial

Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio del la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo establecido para los organismos autónomos en la Ley 33/2003.

Los recursos económicos provendrán de los bienes y valores que constituyan su patrimonio, los productos y rentas de dicho patrimonio, las consignaciones específicas asignadas en los presupuestos generales del Estado, las transferencias corrientes o de capital de la Administración o entidades públicas, las donaciones, legados patrocínios y otras aportaciones de entidades privadas y particulares, así como cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir.

4.2.5 Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero

Los organismos autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

4.3 Entidades públicas empresariales de ámbito estatal.

Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con los ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.

Dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponden la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.

Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo público tenga la naturaleza jurídica de entidad pública empresarial deberá figurar en su denominación la indicación “entidad pública empresarial” o su abreviatura “E.P.E”.

Las entidades públicas empresariales podrán ejercer las **potestades administrativas** que les sean atribuidas, pero solo por órganos de éstas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad. No obstante, a los efectos de la Ley 40/2015, estos órganos no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos.

4.3.1 Régimen jurídico

Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación.

4.3.2 Régimen del personal

El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones que se indiquen a continuación y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por el Estatuto Básico del Empleado Público, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral.

La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a lo siguiente:

- Personal directivo: determinado por los estatutos de la entidad, será nombrado con arreglo a los criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en la Ley 40/2015.
- Resto de personal: seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo, como del resto de personal, requerirán el informe conjunto, previo y favorable del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda efectuará, con la periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y la gestión de los recursos humanos.

La Ley de creación de cada entidad pública empresarial debe determinar las condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración General del Estado podrán cubrir destinos en la entidad, y establecerá las competencias que a la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los Organismos autónomos.

4.3.3 Régimen de contratación

La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector público.

4.3.4 Régimen económico-financiero y patrimonial

Estas entidades tendrán para el cumplimiento de sus fines un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. La gestión y administración de sus bienes y derechos, así como aquellos de Patrimonio de la Administración que se les adscriba, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003.

Podrán financiarse con los ingresos que se deriven por sus operaciones, obtenido como contraprestación de sus actividades comerciales, y los recursos económicos provenientes de bienes y valores que constituyen su patrimonio y productos y rentas de dicho patrimonio, y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. Asimismo, y de forma excepcional, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrán financiarse de recursos económicos provenientes de las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado, las transferencias corrientes o de capital

que procedan de las Administraciones o entidades públicas y las donaciones, legados, patrocinio y otras aportaciones de entidades privadas y particulares.

No obstante, las entidades público-empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, es decir, cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas.

4.3.5 Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero

Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley General Presupuestaria.

5 Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal.

Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley.

Éstas actuarán, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial.

Cuando una entidad tenga la naturaleza jurídica de autoridad administrativa independiente deberá figurar en su denominación la indicación “autoridad administrativa independiente” o su abreviatura “A.A.I”.

5.1 Régimen jurídico.

Las autoridades administrativas independientes se regirán por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en la Ley 40/2015, en particular lo dispuesto para los organismos autónomos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley General Presupuestaria y la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.

6 Las sociedades mercantiles estatales.

Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal: bien porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades del sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50%.

En la denominación de las sociedades mercantiles que tengan la condición de estatales deberá figurar necesariamente la indicación “sociedad mercantil estatal” o su abreviatura “S.M.E.”

La Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social de las sociedades mercantiles estatales, aplicarán los siguientes **principios rectores**: perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal, conforme la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

6.1 Régimen jurídico.

Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en la Ley 40/2015, por lo previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas.

6.2 Creación y extinción

La **creación** de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros, que deberá se acompañado de una propuesta de estatutos que contendrán las razones de justificación su creación, así como la inexistencia de duplicidades, un análisis que justifique la forma jurídica propuesta y los objetivos anuales, así como los indicadores para medirlos.

El acuerdo de creación se acompañará de un informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda o la Intervención General del Estado, según se determine reglamentariamente.

El Programa de Actuación Plurianual que indica la Ley General Presupuestaria que las sociedades mercantiles estatales deben elaborar cada año, incluirá un plan de actuación anual, base para el control de eficacia de la sociedad. La falta de este plan, y hasta tanto se subsane la omisión, paralizará las aportaciones que la sociedad reciba de los Presupuestos Generales del Estado.

La **liquidación** recae en un órgano de la Administración General del Estado o una entidad integrante del sector público estatal. La responsabilidad del empleado público miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o Administración General del Estado que lo designó, que podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

6.3 Régimen de responsabilidad a los miembros de los consejos de administración y tutela

La **responsabilidad del empleado público** como miembro del consejo de administración será directamente asumida por la entidad o Administración General del Estado que lo designó, que podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un Ministerio, cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad, la **tutela funcional** de la misma. En ausencia de esta atribución expresa corresponderá íntegramente al Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de tutela ejercerá el control de eficacia e instruirá a la sociedad respecto a las líneas de actuación estratégica y establecerá las prioridades en la ejecución de las mismas, y propondrá su incorporación a los Presupuestos de Explotación y Capital y Programas de Actuación Plurianual, previa conformidad, en cuanto a sus aspectos financieros, de la Dirección General de Patrimonio del Estado si se trata de sociedades cuyo capital corresponda íntegramente a la Administración General del Estado, o del organismo público que sea titular de su capital.

En casos excepcionales, debidamente justificados, el titular del departamento tutor podrá dar instrucciones a las sociedades para realizar actividades, cuando resulte de interés público su ejecución. Cuando estas instrucciones impliquen una variación de los Presupuestos de Explotación y Capital, el órgano de administración no podrá iniciar la cumplimentación de la instrucción sin contar con la autorización del órgano competente para efectuar la modificación correspondiente. Los administradores de las sociedades actuarán diligentemente para la ejecución de estas instrucciones para su ejecución, exonerándose de culpa, si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivan consecuencias lesivas.

6.4 Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y de personal

Las sociedades mercantiles estatales elaborarán anualmente un **presupuesto** de explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del Programa Plurianual, que se integrará con el Presupuesto General del Estado. El Programa contendrá la revisión trienal del plan de creación exigido por la Ley 40/2015.

La **formulación y rendición de sus cuentas**, será de acuerdo con los principio y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollan.

Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión económico financiera de las sociedades mercantiles estatales estará sometida al control de la Intervención General de la Administración General del Estado.

El personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo la normativa presupuestaria, especialmente lo establecido en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

7 Los Consorcios.

Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.

Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes. Podrán utilizarse para la gestión de servicios públicos, en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen la Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia.

En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la indicación “consorcio” o la abreviatura “C”.

7.1 Régimen jurídico.

Los consorcios se regirán por lo establecido en la Ley 40/2015, en la normativa autonómica de desarrollo y en sus estatutos. En lo no previsto en las fuentes antes mencionadas sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 40/2015, y en su defecto, en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de la Ley de Sociedades de Capital.

Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en la Ley 27/2013, de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en la Ley 40/2015.

7.2 Régimen de adscripción.

Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito. No obstante, de acuerdo con los criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo a la Administración Pública que cumpla el criterio indicado en el artículo 120 de la Ley 40/2015.

Si participan en el consorcio entidades privadas, éste no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo con los criterios anteriores.

Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis meses, contando desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción.

7.3 Régimen de personal.

El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral, y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participante en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el Ministerio de Hacienda, o el órgano competente de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.

7.4 Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial.

Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27, de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La determinación de la financiación tendrá en cuenta lo indicado en los estatutos, convenios u otros existentes como la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas.

En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito.

Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción.

Se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la que estén adscritos.

7.5 Creación y estatutos

Los consorcios se **crearán** mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes. En los que participe la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se requiere:

- Creación autorizada por ley
- El convenio de creación requiere autorización previa del Consejo de Ministros, y que suscribirá el titular del departamento ministerial participante, o en caso de organismos autónomos, el titular del máximo órgano de dirección.
- Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación y una proyección presupuestaria trienal, además del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda. El convenio suscrito y sus estatutos, así como sus modificaciones, serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Los **estatutos** de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015.

7.6 Ejercicio del derecho de separación de un consorcio

Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en la Ley 40/2015 o la Ley de Bases de Régimen Local podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio. En caso de tener duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá separarse antes de la finalización del plazo si alguno de los miembros incumple alguna de sus obligaciones estatutarias, que le impidan cumplir con sus fines de creación, como la obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial.

Cuando un municipio deje de prestar un servicio, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que pertenece el municipio podrá separarse del mismo.

7.7 Disolución de un consorcio

La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito.

El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de acuerdo con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto, se calculará de acuerdo con la participación en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será dispuesto en los estatutos. Si no existe esta previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro al fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. Si algún miembro no hizo aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante su pertenencia al consorcio.

Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva. Los integrantes del consorcio podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria, por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la extinción sin liquidación del consorcio cedente.

8 Las fundaciones del sector público estatal.

Son fundaciones del sector público estatal aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

- Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución.
- Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público institucional estatal con carácter permanente.
- La mayoría de los derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público institucional estatal.

Son actividades propias de las fundaciones del sector público estatal las realizadas, sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, con independencia de que el servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestación. Solo podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de sus fines, sin que suponga asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal. En ningún caso podrán ejercer potestades públicas.

Para la financiación de actividades y mantenimiento de la fundación, debe haberse previsto la posibilidad de que el patrimonio pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria.

En la denominación de las fundaciones del sector público estatal deberá figurar necesariamente la indicación “fundación del sector público” o la abreviatura “F.S.P.”.

8.1 Adscripción

Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita, que se fija de acuerdo con los siguientes criterios, en orden de prioridad de aplicación:

1. Disponga de mayoría de patronos.
2. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos
3. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo
4. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato
5. Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.
6. Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.

En todo caso, aunque participen en la fundación entidades privadas sin ánimo de lucro, ésta se adscribirá a una Administración. El cambio de adscripción conlleva una modificación en los estatutos, en plazo no superior a tres meses, contando desde el inicio de ejercicio presupuestario siguiente al que se produjo el cambio de adscripción.

8.2 Régimen jurídico

Las fundaciones del sector público estatal se rigen por lo previsto en la Ley 40/2015, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la legislación autonómica que resulte aplicable en materia de fundaciones, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público.

8.3 Régimen de contratación

La contratación de las fundaciones del sector público estatal se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público.

8.4 Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y de personal

Las fundaciones del sector público estatal elaboran anualmente un **presupuesto** de explotación y capital, que se integrarán con el Presupuesto General del Estado y formularán y presentarán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollan, así como la normativa vigente sobre fundaciones.

Éstas, aplicarán el **régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control** establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, estarán sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado.

El **personal** de las fundaciones del sector público estatal, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo la normativa presupuestaria como lo que establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

8.5 Creación

La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se realiza por ley, que establecerá los fines de la fundación, y en su caso, los recursos económicos con los que se le dota. El anteproyecto de ley de creación que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañada de una propuesta de estatutos y del plan de actuación, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda o la Intervención General de la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente.

Los estatutos se aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda y del Ministro que ejerza el protectorado, determinado en sus estatutos. Se puede modificar el Ministerio de adscripción por Acuerdo del Consejo de Ministros.

8.6 Estructura organizativa y protectorado

El **Protectorado** de las fundaciones del sector público (no solo estatal) será ejercido por el órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia, que velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones, sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua al que están sometidas de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015.

En las fundaciones del sector público estatal, la mayoría de los miembros del patronato serán designados por los sujetos del sector público estatal.

Los protectorados de las fundaciones del sector público estatal tienen por objeto velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones, prestando servicios de apoyo, impulso y asesoramiento.

8.7 Fusión, disolución, liquidación y extinción.

Para la fusión, disolución, liquidación y extinción, aplica sin distinción lo dicho para los organismos públicos estatales, en la sección 1ª del capítulo III del Título II de la Ley 40/2015.

9 Los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal.

En la denominación de los fondos carentes de personalidad jurídica deberá figurar necesariamente la indicación “fondo carente de personalidad jurídica” o su abreviatura “F.C.P.J”.

9.1 Creación y extinción.

La **creación** de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se efectuará por Ley. La norma de creación determinará expresamente su adscripción a la Administración General del Estado. Se **extinguirán** por norma de rango reglamentario.

9.2 Régimen jurídico.

Los fondos carentes de personalidad jurídica se regirán por lo dispuesto en la Ley 40/2015, en su norma de creación, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación.

9.3 Régimen presupuestario, de contabilidad y de control económico-financiero.

Los fondos carentes de personalidad jurídica estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

10 Las universidades públicas no transferidas y otros entes públicos de régimen específico

Las **universidades públicas** no transferidas se regirán por lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que les sea de aplicación y por lo dispuesto en la Ley 40/2015 en lo que no esté previsto en su normativa específica.

Además del sector público institucional descrito hasta este punto, queda por apuntar que la Ley 40/2015, define dentro de sus disposiciones adicionales otros entes públicos, con un régimen específico. A modo de resumen, son las siguientes:

- **Autoridades portuarias y puertos del Estado.** D.A.12, de la Ley 40/2015. Se rige por su legislación específica y disposiciones de la Ley General Presupuestaria.
- **Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.** D.A.13 de la Ley 40/15. Le aplica lo previsto en la Ley 40/2015 respecto a organismos autónomos, salvo régimen de personal, económico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable, de participación en la gestión, así como la asistencia jurídica, que será lo establecido por su legislación específica (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se refunde la Ley General de la Seguridad Social, y otros), por la Ley General Presupuestaria, y supletoriamente por la Ley 40/2015.
- **Agencia Estatal de Administración Tributaria.** D.A.17 de la Ley 40/2015. Se regula por su legislación específica y únicamente en forma supletoria por lo previsto en la Ley 40/2015.
- **Centro Nacional de Inteligencia.** D.A.18 de la Ley 40/2014. Se rige por lo previsto en su normativa específica, y en lo no previsto en ella, en lo compatible con su naturaleza y funciones, por la Ley 40/2015.
- **Banco de España.** D.A.19 de la Ley 40/2015. Como banco central nacional se rige por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estatutos del sistema europeo de bancos centrales y del Banco Central Europeo, y el resto de normativa comunitaria al respecto. Asimismo, se rige por la Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del Banco de España. En lo no previsto por lo anterior, y en cuanto sea compatible su naturaleza y funciones, será de aplicación la Ley 40/2015.

11 Ejemplos Organismos y Entidades del Sector Público Institucional Estatal.

Se adjunta tabla con un ejemplo para cada tipo de organismo y entidad del sector público institucional estatal.

Tipo Organismo o Entidad	Ejemplo
Organismo autónomo estatal	Organismo Autónomo de Parques Nacionales
Entidad pública empresarial	ADIF
Autoridad administrativa Independiente estatal	Agencia Española de Protección de Datos
Sociedad mercantil estatal	Agencia EFE
Consortio	Consortio Ciudad de Toledo
Fundación del sector público estatal	Fundación Víctimas del Terrorismo
Fondo carente de personalidad jurídica del sector público estatal	Fondo Garantía de Alimentos
Universidad pública no transferida	Universidad Nacional de Educación a Distancia

12 RESUMEN ESQUEMÁTICO

1) Descentralización y desconcentración

- a) Territorial
- b) Funcional

2) Organización Territorial de la AGE

- a) Se articula en
 - i) Delegaciones del Gobierno en cada Comunidad Autónoma
 - (1) Adscritas al Ministerio de Política Territorial y Función Pública
 - ii) Subdelegaciones del Gobierno en las provincias, órganos dependientes de delegaciones
- b) Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, dependiente de la Secretaría General Técnica de Coordinación, a su vez dependiente de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, coordina a las Delegaciones
- c) **Organización servicios periféricos**
 - i) Servicios territoriales
 - (1) Integrados en las delegaciones del Gobierno. Establecidos por RD
 - (a) Dependencia del delegado
 - (2) No integrados.
 - (a) Dependencia del órgano central competente.
 - (b) Delegado competencias coordinación residuales
 - ii) Estructura
 - (1) Por RD Consejo Ministros
 - (2) Actualmente RD 1330/1997
 - (3) Asistencia jurídica e intervención ejercida por Servicio Jurídico del estado y la IGAE
- d) Órganos Colegiados
 - i) Comisión interministerial de coordinación de la Administración Periférica del Estado
 - (1) Regulado RD 119/2003
 - (2) Coordina actuación administración periférica del Estado
 - (3) Órgano colegiado con representantes de los ministerios y los delegados del Gobierno
 - ii) Comisiones territoriales asistencia al Delegado y al Subdelegado del Gobierno
- e) **El delegado del Gobierno**
 - i) Art. 154 CE.
 - ii) Órgano directivo con rango de subsecretario de Estado.
 - iii) Dirige y supervisa la AGE en el territorio de la Comunidad Autónoma
 - iv) Nombramiento y cese
 - (1) Por RD del Presidente del Gobierno
 - v) Suplencia
 - (1) Por subdelegado del Gobierno que designe
 - vi) Competencias.
 - (1) Las de art. 73 Ley 40/2015.
- f) **El subdelegado del Gobierno**
 - i) En cada provincia de CCAA pluriprovinciales, y por RD en algunas uniprovinciales
 - ii) Rango de Subdirector General.
 - iii) Nombramiento y cese
 - (1) Por el delegado del Gobierno por Libre Designación entre A1 de las AAPP
 - iv) Competencias.
 - (1) Art. 75 Ley 40/2015
- g) **Director Insular**
 - i) En islas, dependiente de delegado o subdelegado
 - ii) Nombrado por delegado entre A1 de las AAPP
 - iii) Competencias del subdelegado en su territorio

3) El Sector Público Institucional

- a) Compuesto de los enumerados en el art. 2 de la Ley 40/2015
- b) Regulado en el Tit. II de la Ley 40/2015
- c) Principios General de Actuación. Los del art. 81 de la Ley 40/2015

- i) Entidades sometidas a legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
 - ii) Principio de transparencia en su gestión
 - iii) Sistema de supervisión continua
 - d) Inventario Entidades Sector Público Estatal, Autonómico y Local
 - i) Registro público administrativo
 - ii) Inscritas creación, cambios y extinción de cualquier entidad del SPI.
 - e) Se les puede considerar medios propios (M.P.) o servicio técnico
 - f) Sector Público Institucional Estatal
 - i) En cap. II del Tit. II de la Ley 40/2015
 - ii) Organismos y entidades que lo integran
 - iii) Control y supervisión
 - (1) Entidades sometidas al control de eficacia y supervisión continua
 - (2) Plan de actuación
 - (3) Informe resultados evaluación del Ministerio de adscripción y Ministerio de Hacienda
 - iv) Transformación entidades integrantes
 - (1) Algunas entidades pueden cambiar su naturaleza jurídica
- 4) **Organismos públicos estatales**
- a) Cap. 3 Tit. II de la Ley 40/2015.
 - b) Organismos públicos dependientes o vinculados a la AGE, creados para realizar actividades administrativas o gestión servicios públicos o producción bienes de interés público o actividades económicas reservadas a la Administración.
 - c) Régimen jurídico
 - i) Personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propias y autonomía de gestión
 - ii) Potestades administrativas para cumplimiento de sus fines
 - d) Estructura organizativa
 - i) Órganos de gobierno
 - (1) Presidente y consejo rector.
 - ii) Órganos ejecutivos
 - e) Creación
 - i) Por ley de creación
 - ii) Acompañada de Estatutos y plan inicial de actuación
 - f) Fusión
 - i) De la misma naturaleza jurídica
 - ii) Mediante norma reglamentaria
 - iii) Acompañado de plan de redimensionamiento
 - g) Disolución
 - i) Por causas establecidas en la ley
 - ii) Liquidación y extinción
 - h) **Organismos autónomos**
 - i) Régimen jurídico
 - (1) Ley 40/2015, ley de creación, estatutos, Ley 39/2015, Ley de Contratos del SP, Ley 33/2003 y resto de normas de derecho administrativo. En defecto, derecho común
 - ii) Régimen de personal
 - (1) Funcionario y laboral
 - (a) EBEP y resto normativa laboral
 - (b) Obligado a cumplir instrucciones RRHH por Ministro PTFP.
 - (2) Nombramiento titulares
 - (a) Normas aplicables a la AGE
 - iii) Régimen contratación
 - (1) Contratación Sector Público
 - (2) Órgano contratación, titular máximo órgano de dirección
 - iv) Régimen económico financiero y patrimonial
 - (1) Patrimonio propio, gestionado de acuerdo la Ley 33/2003.
 - (2) Recursos provienen de patrimonio, productos y rentas, consignación PGE y presupuestos otras AAPP, donaciones y otras aportaciones entidades.
 - v) Régimen presupuestario, contabilidad y control
 - (1) Ley 47/2003, General Presupuestaria
 - i) **Entidades Públicas Empresariales**
 - i) Entidades Derecho Público, personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía.

- ii) Se financian mayoritariamente con ingresos de mercado
 - iii) Desarrollan potestades administrativas y de gestión y producción de bienes y servicios de interés público
 - iv) Régimen jurídico
 - (1) Se rigen por el Derecho privado, excepto
 - (a) Formación voluntad de sus órganos
 - (b) Ejercicio potestades administrativas
 - (c) Aspectos específicos Ley 40/2015, ley creación, RDL 3/2011, Ley 33/2003
 - v) Régimen de personal
 - (1) Derecho laboral, a excepción de funcionarios públicos de la AGE, que se rigen por EBEP
 - (2) Personal directivo
 - (a) Nombrado por competencia profesional y experiencia
 - (3) Resto de personal
 - (a) Seleccionados convocatoria pública basada en ppios. Igualdad, mérito y capacidad
 - vi) Régimen de contratación
 - (1) Contratos del Sector Público
 - vii) Régimen económico-financiero y patrimonial
 - (1) Patrimonio propio
 - (2) Financiación mayoritaria con ingresos de mercado, pero hay aportación PGE
 - viii) Régimen presupuestario, contabilidad y control
 - (1) Lo establecido en la Ley 47/2003.
- 5) Autoridades administrativas independientes**
- a) Entidades de derecho público, vinculadas a la AGE, personalidad jurídica propia, con funciones de regulación o supervisión externa sobre sectores de actividad determinada.
 - b) Ejercen con independencia de cualquier interés empresarial o comercial
 - c) Régimen jurídico
 - i) Ley de creación, estatutos, legislación especial sectores económicos supervisados, y supletoriamente por Ley 40/2015, Ley 39/2015, Ley 47/2003 y Ley 33/2003
- 6) Sociedades mercantiles estatales**
- a) Sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal.
 - b) Principios rectores
 - c) Régimen jurídico
 - i) Ley 40/2015, Ley 33/2003 y ordenamiento jurídico privado, salvo aplicación normativa presupuestaria, contable, personal, control económico-financiero y contratación.
 - ii) Nunca ejercen de autoridad pública, salvo excepción legal
 - d) Creación y extinción
 - i) Creación mediante acuerdo de Consejo de Ministros, junto a estatutos e informe preceptivo Ministerio de Hacienda o IGAE
 - ii) Liquidación responsabilidad de un órgano de la AGE o SPE.
 - e) Régimen responsabilidad miembros consejo de administración
 - i) Responsabilidad del funcionario miembro asumida por la AGE con responsabilidad subsidiaria
 - ii) Ministerio atribuida tutela funcional, si no existe atribución, Ministerio de Hacienda
 - f) Régimen presupuestario, contabilidad, control económico financiero y de personal
 - i) Plan anual presupuestario de explotación y capital, integrado en PGE
 - ii) Rendición de cuentas según Código de Comercio y Plan General de Contabilidad
 - iii) Gestión económico-financiera sometida a control IGAE
 - iv) Todo el personal se rige por el derecho laboral
 - (1) Control salarial según normativa presupuestaria, como PGE
- 7) Consorcios**
- a) Entidades de derecho público, personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias AAPP, pueden tener participación de entidades privadas.
 - b) Desarrollan actividades de fomento, prestación o gestión de servicios públicos.
 - c) Régimen jurídico
 - i) Ley 40/2015, normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. En lo no previsto, sobre separación, disolución, liquidación y extinción, por lo previsto en el Código Civil sobre sociedad civil.
 - d) Régimen adscripción
 - i) Administración de adscripción en estatutos, según art. 120 Ley 40/2015

- e) Régimen de personal
 - i) Funcionario o laboral de las AAPP integrantes
 - (1) Régimen jurídico de la Administración de adscripción
 - ii) Excepcionalmente contrataciones de personal
 - f) Régimen presupuestario, contabilidad, control y patrimonial
 - i) Los de la Administración Pública de adscripción
 - g) Creación y estatutos
 - i) Creación mediante convenio entre Administraciones participantes
 - ii) Estatutos determinan régimen orgánico, funcional y financiero
 - h) Derecho de separación
 - i) Algún miembro puede dejar de participar
 - ii) Si deja de tener sentido la existencia con esa separación, el consorcio se extingue
 - i) Disolución
 - i) Produce su liquidación y extinción.
 - ii) Reparto de cuota según participación, repartido por liquidador
- 8) Fundaciones del sector público estatal**
- a) Las fundaciones cuya aportación o control mayoritario sea de la AGE.
 - b) Actividades, sin ánimo de lucro, para cumplimiento de fines de interés general, prestación gratuita o con contraprestación
 - c) Posible financiación desde sector privado
 - d) En ningún caso ejercen potestades públicas
 - e) Adscripción
 - i) Determinada por estatutos, según art. 129 de la Ley 40/2015
 - f) Régimen jurídico
 - i) Ley 40/2015, Ley 50/2002, de Fundaciones, legislación autonómica aplicable y ordenamiento jurídico privado, salvo materia presupuestaria, contable, control económico-financiero y contratación del sector público.
 - g) Régimen de contratación
 - i) Lo indicado en la legislación sobre contratación del sector público
 - h) Régimen presupuestario, contabilidad y control económico-financiero
 - i) Presupuesto
 - (1) Elaboración presupuesto anual de explotación y capital incluido en PGE.
 - ii) Lo previsto en la Ley 47/2003
 - i) Régimen de personal
 - i) Todo el personal se regirá por el Derecho labor, teniendo en cuenta restricciones en normativa presupuestaria como los PGE
 - j) Creación
 - i) Por ley, que establece fines y recursos económicos
 - (1) Con Estatutos aprobados por RD Consejo Ministros y plan de actuación
 - (2) Informe preceptivo favorable Ministerio de Hacienda o IGAE
 - k) Protectorado
 - i) Ejercido por la Administración de adscripción
 - ii) La mayoría de los miembros designado por sujetos del SPE.
 - iii) Objetivos: velar correcto ejercicio derecho de fundación y legalidad funcionamiento.
 - l) Fusión, disolución, liquidación y extinción
 - i) Lo establecido par los organismos públicos estatales
- 9) Fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal**
- a) Creación
 - i) Por ley, expresamente indica adscripción a la AGE
 - b) Extinción
 - i) Por norma de rango reglamentario
 - c) Régimen jurídico
 - i) Lo dispuesto en la ley 40/2015 en su norma de creación y resto de normas de derecho administrativo
 - d) Régimen presupuestario, contabilidad y control
 - i) Lo previsto en la Ley 47/2003
- 10) Universidades Públicas no transferidas**
- a) Se regirán por lo dispuesto en la Ley 47/2003 que les sea de aplicación y lo dispuesto en la Ley 40/2015 por lo no previsto en su normativa específica.

- 11) **Otros entes públicos de régimen específico**
a) En Disposiciones Adicionales Ley 40/2015

13 TEST

13.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) Salvo las excepciones prevista por la Ley 40/2015, la organización de la Administración General del Estado responde a los principios de:
 - a) División funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas
 - b) Gestión territorial integrada en Departamentos ministeriales y de división funcional en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas
 - c) División funcional en Delegaciones del Gobierno y de gestión territorial integrada en Departamentos ministeriales en las Comunidades Autónomas
 - d) Gestión territorial en Delegaciones del Gobierno y de división funcional en Departamentos ministeriales en las Comunidades Autónomas
- 2) En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos:
 - a) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
 - b) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias
 - c) Los Directores Insulares
 - d) a y b son correctas
- 3) En la organización territorial de la Administración General del Estado....
 - a) Los delegados del Gobierno tendrán rango de Director general y los subdelegados del Gobierno tendrán rango de subdirector general
 - b) Los delegados del Gobierno tendrán rango de Subsecretario de Estado y los subdelegados del Gobierno tendrán rango de director general
 - c) Los delegados del Gobierno tendrán rango de Subsecretario de Estado y los subdelegados del Gobierno tendrán rango de subdirector general
 - d) Los delegados del Gobierno tendrán rango de Subsecretario de Estado y los subdelegados del Gobierno tendrán rango de director general
- 4) Los delegados del Gobierno son nombrados y separados
 - a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.
 - b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública
 - c) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno
 - d) Mediante el procedimiento de libre designación
- 5) Selecciones la incorrecta. Los delegados del Gobierno...
 - a) Ejercen la representación ordinaria del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma
 - b) Dirigen la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma.
 - c) Coordinan, cuando proceda, la acción de la Administración General del Estado con la propia de la Comunidad Autónoma
 - d) Son órganos directivos con rango de Subsecretario de Estado que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia
- 6) La Administración Periférica de la Administración General del Estado
 - a) Es una forma de descentralización territorial

- b) Se divide en órganos integrados y no integrados
 - c) Se compone de los organismos de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales en el territorio
 - d) Cuenta necesariamente con, al menos, un subdelegado del Gobierno en cada Comunidad Autónoma
- 7) Según el Real Decreto 119/2003, de 31 de enero, la Comisión interministerial de coordinación de la Administración Periférica del Estado está compuesta (señale la incorrecta)
- a) Todos los ministros, como titulares de los Departamentos ministeriales
 - b) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
 - c) El Director General de la Administración Periférica del Estado
 - d) El Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública
- 8) El subdelegado del Gobierno es nombrado por...
- a) El Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública
 - b) El Ministro de Política Territorial y Función Pública
 - c) El Delegado del Gobierno
 - d) La Comisión Interministerial de coordinación de la Administración Periférica del Estado
- 9) Habrá un subdelegado del Gobierno
- a) Exclusivamente en cada provincia de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales
 - b) En cada provincia, con excepción de las que resida la sede del delegado del Gobierno
 - c) En todas las provincias
 - d) En cada provincia de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, pudiendo haberlos también en las Comunidades Autónomas uniprovinciales
- 10) El Director Insular tiene dependencia jerárquica directa de
- a) El delegado del Gobierno
 - b) El subdelegado del Gobierno
 - c) El delegado del Gobierno o el subdelegado del Gobierno
 - d) El delegado del Gobierno y el subdelegado del Gobierno
- 11) Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos
- a) Órganos superiores
 - b) Órganos directivos
 - c) Órganos superiores y directivos
 - d) Ninguna es correcta
- 12) Sobre la inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local,
- a) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la Intervención general de la Administración correspondiente, notificará, electrónicamente a efectos de su inscripción, al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la norma o el acto jurídico de creación, en el plazo de 60 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del acto, según corresponda. La inscripción en el Inventario se practicará dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción.
 - b) [El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la Intervención general de la Administración correspondiente, notificará, electrónicamente a efectos de su inscripción, al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la norma o el acto jurídico de creación, en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del

- acto, según corresponda. La inscripción en el Inventario se practicará dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción.
- c) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la Intervención general de la Administración correspondiente, notificará, electrónicamente a efectos de su inscripción, al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la norma o el acto jurídico de creación, en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del acto, según corresponda. La inscripción en el Inventario se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción.
 - d) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la Intervención general de la Administración correspondiente, notificará, electrónicamente a efectos de su inscripción, al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la norma o el acto jurídico de creación, en el plazo de 60 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del acto, según corresponda. La inscripción en el Inventario se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción.
- 13) Además de Sector público institucional estatal, son consideradas parte de la Administración Pública
- a) Las Entidades Públicas Empresariales
 - b) Las autoridades administrativas independientes
 - c) Los organismos autónomos
 - d) La a y la c
- 14) El personal al servicio de los organismos autónomos estatales
- a) Será funcionario o laboral, y se registrará exclusivamente por lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público
 - b) Será laboral, y se registrará por lo previsto en el derecho laboral
 - c) Será funcionario o laboral, y se registrará por lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral.
 - d) Será funcionario, y se registrará por lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público
- 15) Las Entidades Públicas Empresariales
- a) Podrán ejercer las potestades administrativas que les sean atribuidas, pero solo por órganos de éstas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad.
 - b) Podrán ejercer las potestades administrativas que les sean atribuidas en sus estatutos
 - c) Podrán ejercer cualquier potestad administrativa
 - d) No podrán ejercer potestades administrativas
- 16) Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal
- a) Entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
 - b) Las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempleo de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado.
 - c) Las que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución.
 - d) Las creadas para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones

Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia.

- 17) Los Consorcios en los que participe la Administración General del Estado o algún órgano o entidad del Sector Público Estatal, se adscribirán a la Administración que
- a) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa específica
 - b) Financien en más de un cincuenta por ciento al consorcio
 - c) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial
 - d) Disponga de la mayoría de los votos en los órganos de gobierno
- 18) En un Consorcio con participación del Estado el personal
- a) Procederá exclusivamente de una de las Administraciones participantes
 - b) Procederá exclusivamente de las Administraciones participantes
 - c) Será funcionario o laboral, y podrá proceder de cualquier Administración Pública
 - d) No podrá ser contratado directamente por el Consorcio en ningún caso
- 19) Señale la correcta
- a) La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se realiza por ley, que establecerá los fines de la fundación, y en su caso, los recursos económicos con los que se le dota. Los estatutos se aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda y del Ministro que ejerza el protectorado, determinado en sus estatutos.
 - b) La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se realiza por ley, que establecerá los fines de la fundación, y en su caso, los recursos económicos con los que se le dota. Dicha ley irá acompañada de unos estatutos a modo de anexo.
 - c) La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se realiza junto a sus estatutos por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda y del Ministro que ejerza el protectorado, determinado en sus estatutos, que establecerá los fines de la fundación, y en su caso, los recursos económicos con los que se le dota.
 - d) La creación de las fundaciones del sector público estatal se realiza por ley, y la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se realiza por Real Decreto, que establecerá los fines de la fundación, y en su caso, los recursos económicos con los que se le dota. Los estatutos se aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda y del Ministro que ejerza el protectorado, determinado en sus estatutos.
- 20) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social son
- a) Organismos Autónomos
 - b) Entidades Públicas Empresariales
 - c) Un Fondo carente de personalidad jurídica del sector público estatal
 - d) Ninguna de las anteriores

13.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	a
2	d
3	c
4	a
5	a
6	b
7	a
8	c
9	d
10	c
11	b
12	c
13	d
14	c
15	a
16	b
17	d
18	c
19	a
20	d

14 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

14.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. [Constitución Española de 1978.](#)
2. [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#)
3. [Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales](#)
4. [Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores insulares de la Administración General del Estado.](#)
5. [Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno.](#)
6. [Real Decreto 942/2010, de 23 de julio, de reestructuración de diversas Áreas funcionales integradas en las Delegaciones del Gobierno.](#)
7. [Real Decreto 119/2003, de 31 de enero, por el que se crea y regula la Comisión interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado.](#)

14.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. [Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado](#)
2. [Real Decreto, 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales](#)
3. [Real Decreto 307/2020, de 28 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública](#)
4. [Orden de 7 de noviembre de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de Integración de Servicios Periféricos y de Estructura de las Delegaciones del Gobierno.](#)
5. [Real Decreto 2724/1998, de 18 de diciembre, de integración de los servicios regionales de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional en las Delegaciones del Gobierno.](#)